

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1845/2530

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กมล สุโกศล จำกัด

โจทก์

นาง ไฉ นุญ บำรุง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69

ป.วิ.พ. มาตรา 177

แม้ในขณะที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โดยโจทก์เป็นผู้ให้เช่าซื้อนั้น วัตถุประสงค์ของโจทก์ผู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามที่จดทะเบียนไว้ในขณะนั้นยังมิได้ระบุให้โจทก์ประกอบกิจการเป็นผู้ให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ได้ แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การและนำสืบยอมรับว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กันจริงจำเลยที่ 1 จะโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อให้ชำระเงิน 78,897 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่า ขณะทำสัญญาเช่าซื้อโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ สัญญาเช่าซื้อตามฟ้องไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์เพิ่งได้รับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ให้ประกอบกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ได้ในภายหลัง ดังนั้นการที่โจทก์ทำสัญญาให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์อันเป็นอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2520 อันเป็นช่วงเวลาที่โจทก์ยังมิได้รับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ ย่อมเป็นการประกอบกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 69 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาประเด็นที่เหลือต่อไป

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้ในขณะที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่อกัน โดยโจทก์เป็นผู้ให้เช่าซื้อนั้น วัตถุประสงค์ของโจทก์ผู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามที่จดทะเบียนไว้ในขณะนั้นยังมิได้ระบุให้โจทก์ประกอบกิจการเป็นผู้ให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ได้ แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การและนำสืบยอมรับว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กันจริงตามเอกสารหมาย จ.3 จำเลยที่ 1 จะโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้หาได้ไม่ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2126/2518 ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชายนต์ โจทก์ นายสุรยุทธโคตรระวีระ จำเลย ที่จำเลยฎีกาว่า ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึ้นในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ว่า การทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์อยู่ในวัตถุประสงค์ของโจทก์ กับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัย

ว่าจำเลยไม่มีสิทธิจะยกขึ้นต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ให้เช่าซื้อรถยนต์ เป็นคนละเรื่องกันไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้ตั้งประเด็นไว้ในข้อ 1 ว่า การทำสัญญาเช่าซื้ออยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ และมีผลผูกพันโจทก์หรือไม่แล้วศาลชั้นต้นวินิจฉัยตามประเด็นดังกล่าวนี้ว่า การทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่า การดำเนินกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ ขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งให้ส่งสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาประเด็นอื่นต่อไปหรือให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้โจทก์ชนะคดี ซึ่งมีความหมายว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องอันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์มีอำนาจยกเหตุที่โจทก์มิได้ยกขึ้นอ้างอิงไว้โดยตรง คือเหตุที่จำเลยจะยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ให้เช่าซื้อรถยนต์ ขึ้นอ้างอิงเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจฟ้องของโจทก์ได้ หากใช่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องอุทธรณ์ดังที่จำเลยฎีกาไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ในประเด็นอื่นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(คำนี้ อุไรรัตน์-อุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

นิติบุคคลย่อมมีสิทธิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 69 หากนิติบุคคลทำการใดไปนอกเหนือผูกพัน นิติบุคคลนั้นก็ดีหรือบุคคลภายนอกที่เข้าทำการด้วยก็ดี จะยกขึ้นอ้างอิงแสวงสิทธิแต่อย่างใดอย่างหนึ่งหาได้ไม่ และนิติบุคคล (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1032/2482)นิติบุคคลมีฐานะเป็นเพียงบุคคลในกฎหมาย กฎหมายรับรองให้มีสภาพบุคคลมีความสามารถกฎหมายได้การก่อตั้งนิติบุคคลต้องเป็นไปโดยกฎหมายเท่านั้น (มาตรา 68) และต้องมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเสมอว่าจะตั้งขึ้นหน้าที่เพียงเพื่อกิจการอันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เท่านั้น ในทางกลับกันจะทราบว่ามีนิติบุคคลใดมีสิทธิหน้าที่แค่ไหนเพียงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ยังไม่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ได้ โดยได้เพราะเป็นกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ แต่เมื่อจำเลยรับว่าได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทกับโจทก์จริง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้หาได้ไม่หลักที่ว่าจำเลยรับว่าได้ทำสัญญากับโจทก์แล้ว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องไม่ได้นี้ ศาลฎีกาเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1804/2500,2122/2514,1709/2516,2126/2518,423/เรื่องเช่าทรัพย์ที่ว่า เมื่อผู้เช่าได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าแล้วไม่มีอำนาจต่อสู้คดีว่าผู้ให้เช่าไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่มีอำนาจให้เช่าทรัพย์สิน 573/2515,102/2525) ตามหลักกฎหมายข้างต้นอาจถือได้ว่าเป็นเรื่องกฎหมายปิดปาก(Estoppel) โดยข้อเท็จจริง กล่าวคือเมื่อจำเลยถึงสาเหตุที่มาจากอำนาจในการเข้าทำสัญญาของโจทก์ คงเป็นปัญหาโต้เถียงกันในคดีเฉพาะความรับผิดชอบตามสัญญาที่พอปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก็ต้องห้ามไม่ให้ยกขึ้นต่อสู้และไม่เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัย แม้ตั้งเป็นเรื่องขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ หากยึดหลักข้างต้นแล้วในกรณีกลับกัน ผู้เช่าซื้อมาฟ้องบริษัท บ้างจำเลยจะต่อสู้ได้หรือไม่ว่า เป็นการนอกขอบวัตถุประสงค์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4211-4212/2528 นิติบุคคลซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์กันวินาศภัยไว้เมื่อได้รับเบี้ยประกันภัยเป็นผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้เอาประกันภัยนิติบุคคลนั้นจะปฏิเสธว่าเป็นเรื่องนอก

ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยหาได้ไม่(วินิจฉัยเช่นเดียวกับเรื่องรับฝากรถ โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่2004/2517,7
พิพากษาศาลฎีกาที่ 4211-4212/2528 นี้บริษัทผู้ให้เช่าซื้อซึ่งตกเป็นจำเลยก็จะอ้างเรื่องนอกวัตถุที่ประสงค์มากเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้
คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามไม่อาจยกเรื่องนอกขอบวัตถุที่ประสงค์ขึ้นกล่าวอ้างได้ ผลจะกลายเป็นว่านิติบุคคลสามารถกระทำการใด ๆ น
ศาลยอมบังคับให้ อันจะเป็นการผิดต่อสภาพบุคคลของนิติบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น อันที่จริงแล้ว หลักเรื่องขอบวัตถุประสงค์ของนิ
ของนิติบุคคล จะทำอะไรได้แค่ไหนเพียงไรต้องไปจดทะเบียนและได้รับอนุญาตเสียก่อน ศาลจึงบังคับให้ได้แต่มีได้หมายความว่า
ทั้งหมดซึ่งจะเป็นการไม่สะดวก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในขอบวัตถุที่ประสงค์ซึ่งเป็นปกติธรรมดาในการค้าของและธุรกิจ
ประกอบกิจการนั้น นิติบุคคลย่อมมีอำนาจทำได้ เพราะเหตุที่ว่าสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีเช่นเดียวกับบุคคลธ
ของบุคคลธรรมดาโดยแท้ จึงเห็นได้ว่ากิจการใด ๆ ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลธรรมดาโดยสภาพแล้วและอยู่ภายในขอบวัตถุ
นิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่เฉพาะที่กฎหมายบัญญัติ และเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น ก็ไม่จำเป็นต้องบัญญัติมาตรา 70 ไป
ประสงค์ของนิติบุคคลนิติบุคคลก็ย่อมทำได้ เช่น สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินสิทธิในการที่จะใช้ชื่อและห้ามมิให้คนอื่นใช้ชื่อข
ได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่531-532/2474) สิทธิในการดำเนินคดีในศาล (คำพิพากษาศาลฎีกาที่1322/2519) และยังต้องมีหน้าที่เช่น
อากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวแก่ทรัพย์สินและกิจการที่กระทำให้ต้องรับผิดชอบในหนี้ละเมิดที่นิติบุคคลเป็นผู้ก่อขึ้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 893/2
ยึดถือหรือครอบครองไว้ นอกจากนั้นยังมี วัตถุประสงค์ฝากที่ดินได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาหาประโยชน์บำรุงวัด (คำพิพากษาศาลฎีกา
ตั้งแต่เวลาที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 239/2514,1989/2523) กรมการฝึกหัดครูเป็นนิติบุคคล มีสิทธิครอบ
ครอง โดยอ้างมาตรา 1375 ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 690/2520) กู้เงินมาใช้ในกิจการได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3-4/2487,121
พิพากษาศาลฎีกาที่ 3834/2526) เล่นแชร์ และฟ้องเรียกเงินตามเช็คที่ได้รับจากผู้ประมูลแชร์ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1463-146
เมื่อรทหาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่2004/2517,696/2519,3837/2519) กรมชลประทานเอาที่ดินออกให้เช่าและฟ้องขับไล่ตามสัญญา
773/2526) นิติบุคคลมีสิทธิเรียกเอาของที่ฝากหรือให้ยืมคืนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1804/2500,618/2510,2122/2514,2004
ตัวแทนค่าต่างซื้อขายสินค้า มีอำนาจรับจ้างนองค้าประกันหนี้ค่าซื้อสินค้า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2334/2521) นิติบุคคลเป็นผู้จัดก
1127/25243166/2529) กรมสหกรณ์พาณิชย์ตั้งหน่วยราชการเรียกว่า "ขายพืชผลและผลิตผลกลาง" เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
น้อย เหลือเท่าใดคืนให้สหกรณ์ที่ส่งของมาไม่เรียกว่ากรมสหกรณ์ทำการค้า กิจการนั้นอยู่ในวัตถุประสงค์ของกรม(คำพิพากษาศาล
ของกรมรับส่งข้าราชการมาทำงานเป็นสวัสดิการข้าราชการเหล่านั้นให้ค่าจ้างพิเศษแก่บุรุษไปรษณีย์ผู้ขับรถ เป็นการอยู่ในวัตถุประสงค์
พิพากษาศาลฎีกาที่ 702/2517,306/2524) ถ้าเป็นร้านค้าสวัสดิการหรือเป็นสวัสดิการทางธุรกิจการค้า ถือว่าอยู่นอกขอบวัตถุที่ประ
1076/2515,1852/2516,3340/2516,882-889/2529) ฟ้องผู้ทาละเมิดทำให้ทรัพย์สินของนิติบุคคลเสียหายได้(คำพิพากษาศาลฎีกา
คดีได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่263/2503,2791-2792/2524,1361/2527) จะเห็นได้ว่ามีกิจการมากมายที่นิติบุคคลทำได้โดยไม่ต้อง
จึงอยู่ที่ว่ากิจการใดอยู่ในหรือนอกขอบวัตถุที่ประสงค์ คำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นบางเรื่องก็ถือเอาว่าเป็นเรื่องอยู่ภายในขอบวัตถุ
หรือธุรกิจการค้าที่ทำอยู่ แต่หากเป็นคนละเรื่อง คนละกิจการแล้วก็ต้องถือว่าอยู่นอกขอบวัตถุที่ประสงค์ไม่มีผลผูกพันนิติบุคคลนี้
เช่น495/2491,950/2491,41/2509,1056/2511,1725/2513,588/2514,1076/2515,1849/2516,1852/2516,1133/2516,3340/
889/2529 ฯลฯ) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ต้องถือว่ากิจการเช่าซื้อเป็นกิจการนอกขอบวัตถุที่ประสงค์ของโจทก์ โจทก์จะ
ปัญหาตามมาว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อจะอย่างไร ปัญหาจำเลยจะต้องคืนรถยนต์ให้โจทก์ และโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยส่งคืนท
กรรมสิทธิ์ และในกรณีนี้ต้องถือว่าผู้เช่าซื้อยึดถือรถยนต์ไว้โดยเหตุที่มีได้มิได้เป็นขึ้นอันเป็นลามิควรรได้ตามมาตรา 406 วรรคส
รับผิดตามสัญญานี้ บริษัทก็ยกข้อที่ว่าสัญญาเช่าซื้อไม่ผูกพันบริษัทเพราะนอกวัตถุที่ประสงค์ขึ้นต่อสู้ได้แต่บริษัทต้องรับผิดในค่าเ
ได้กระทำไปตามหน้าที่ตามมาตรา 76 วรรคแรกและผู้จัดการหรือผู้แทนที่มีส่วนกระทำหรือมีมติเห็นพ้องด้วยต้องร่วมรับผิดตาม
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2837/2522ของท่านศาสตราจารย์จิตติตติงศภิตย์) หลักอย่างเดียวกันนี้หากนำไปใช้รับกับข้อเท็จจริงตามคำพิ
จะได้ผลเป็นว่าบริษัทจะฟ้องเรียกเบี้ยประกันจากผู้เอาประกันไม่ได้ เพราะนอกวัตถุที่ประสงค์ แต่หากเกิดความรับผิดขึ้นตามสัญญา
แม้อยู่นอกวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท บริษัทก็ต้องรับผิดไม่ ย้อนไปดูหลักเรื่องกฎหมายปิดปากข้างต้น ซึ่งผู้บันทึกมีความเห็นว่า

ที่ประสงค์ของนิติบุคคล โดยต้องถือวัตถุที่ประสงค์เป็นหลักกล่าวคือในคดีที่มีการรับว่าได้ทำนิติกรรมสัญญากับนิติบุคคลกันจริงแล้ว อำนาจฟ้องเพราะเป็นกิจการที่อยู่นอกขอบวัตถุที่ประสงค์ขึ้นอ้างไม่ได้นั้น จะต้องเป็นกิจการที่ถือได้ว่าอยู่ในขอบวัตถุที่ประสงค์ซึ่งทำเองได้ตามมาตรา 70 หากเป็นกิจการที่อยู่นอกขอบวัตถุที่ประสงค์แล้ว หลักดังกล่าวนี้ย่อมไม่อาจนำมาใช้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1804/2500 ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้กู้เงินแล้วฟ้องเรียกเงินคืน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยจะคัดค้านว่าโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์จะเอาเงินของบริษัทโจทก์ไปเมื่อถึงกำหนดจำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินแก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของ การที่โจทก์จะมีอำนาจให้กู้เงินหรือบริษัทโจทก์ต่างหากไม่เกี่ยวกับจำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้จึงไม่ขัดกับหลักดังกล่าวเพราะการฟ้องเรียกเงินกู้คืน ย่อมถือได้ นิติบุคคลสามารถทำได้ คำพิพากษาศาลฎีกา 2122/2514 และที่ 423/2524 ก็เป็นเรื่องฟ้องเรียกเงินกู้คืนเช่นเดียวกันคำพิพากษาศาลฎีกาได้ตามสัญญาเช่า จำเลยจะได้เถียงว่ามูลหนี้โจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการให้เช่าไม่ได้ ก็เป็นกิจการที่นิติบุคคลทำตัวเอง ส่วนคำพิพากษาที่ห้ามจำเลยฟ้องจำเลยให้ชำระราคารถยนต์ที่ซื้อผ่อนไป ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อจำเลยซื้อรถของโจทก์ไปและยังชำระราคาไม่หมดจะได้แย้งว่าห้างโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์จำหน่ายรถยนต์ไม่มีอำนาจฟ้องไม่ได้ ซึ่งศาลฎีกาในคดีที่บันทึกนี้อ้างถึงซึ่งห้างโจทก์ทำไทยไฟแนนซ์มาขายอีกต่อหนึ่ง ก็ถือได้ว่าเป็นกิจการอยู่ในขอบวัตถุที่ประสงค์ได้เช่นกัน ส่วนเรื่องนิติบุคคลรับฝากถ่านนั้น คำพิพากษาเกี่ยวเนื่องกับการค้ำน้ำมันของห้างจำเลย และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2004/2517 ตัดสินว่าเป็นหน้าที่ของห้างจำเลยที่จะต้องคืนรถหลักวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคล ดิกว่าจะอ้างว่าแม้อยู่นอกขอบวัตถุที่ประสงค์ก็ต้องรับผิดชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2837/2522).